



REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL – CADES

CAPÍTULO I DA NATUREZA

Art. 1º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES, órgão colegiado, permanente, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência, tem como objetivos propor, acompanhar e fiscalizar as ações de defesa do meio ambiente no âmbito municipal.

CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2º. A estrutura organizacional do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES é composta de:

- I** – Plenário;
- II** – Presidência;
- III** – Vice – Presidente;
- IV** – Secretaria Executiva; e
- VI** – Câmaras Técnicas Permanentes e/ou Especiais

Parágrafo único – O Presidente do CADES poderá instituir Câmaras Técnicas, por proposição aceita pelo Plenário, com o objetivo e prazo de duração determinados, para desenvolver trabalhos com base em estudos, pesquisas e investigações consignados em processos a serem remetidos à Presidência, que encaminhará ao Plenário do CADES para apreciação.

Subseção I Das Reuniões e Deliberação

Art. 3º. O Plenário do CADES reunir-se-á, ordinariamente bimestralmente, e extraordinariamente, por convocação de seu Presidente, ou de seu substituto na forma deste Regimento, ou atendendo à iniciativa formalizada de 2/3 (dois terços) de seus Conselheiros.

§ 1º. Na primeira reunião anual, o Plenário do CADES aprovará o calendário de reuniões ordinárias para o ano vigente.

§ 2º. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por escrito ou durante as reuniões ordinárias.

§ 3º. A plenária poderá ser convocada extraordinariamente pelo seu Presidente ou atendendo à iniciativa formalizada de 2/3 (dois terços) de seus Conselheiros.

§ 4º. O quorum mínimo das Reuniões Plenárias do CADES será de metade de seus membros e de maioria simples dos presentes para manifestação de caráter deliberativo e normativo.

**Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável**



- a. Em segunda chamada, o conselho poderá se reunir com número inferior ao quorum do parágrafo anterior, observando o mínimo de 20% dos membros, para os encaminhamentos de caráter consultivo.
- b. Para questões de caráter normativo e/ou deliberativo deverá ser obrigatoriamente respeitado o quorum deste parágrafo, não havendo quorum até a hora estabelecida para o início da sessão, será dada uma tolerância de trinta minutos para a chegada dos demais membros. Persistindo o número abaixo de quorum, lavrar-se-á termo de presença, ficando o expediente e a ordem do dia transferido para reunião para a próxima reunião ordinária, podendo o Presidente convocar reunião extraordinária para deliberar sobre a pauta.

Art. 4º. Ao Plenário compete:

- I – discutir e deliberar sobre assuntos relacionados com a competência do Conselho;
- II – julgar e decidir sobre assuntos encaminhados à sua apreciação; e
- III – julgar os recursos interpostos decorrentes das infrações ambientais municipais.

Art. 5º. As matérias a serem submetidas à apreciação do CADES serão organizadas preferencialmente de acordo com a ordem cronológica de entrada e escala de distribuição. As decisões serão adotadas pelo voto de maioria simples dos Conselheiros presentes à reunião e só poderão ser modificadas, revistas ou reconsideradas por 2/3 (dois terços) dos membros do Plenário ao Presidente os votos simples e de qualidade.

§ 1º. As votações serão abertas, registrando-se em ata a declaração nominal de voto quanto a pedido de algum conselheiro, ou se o assunto for de caráter polêmico.

§ 2º. Os pedidos de reconsideração deverão ser formulados, no prazo de cinco dias úteis da publicação de decisão impugnada, através de petição fundamentada dirigida ao Presidente.

Art. 6º. As reuniões do CADES obedecerão à pauta apresentada pelo Presidente.

§ 1º. Qualquer conselheiro poderá solicitar inclusão de matéria na pauta de reunião do dia mediante solicitação assinada por pelo menos um terço dos membros presentes, apresentada com até 10 (dez) minutos de antecedência para o início da reunião, mediante aprovação pelo plenário, respeitada a ordem do dia previamente estabelecida.

§ 2º. As matérias incluídas na pauta que, por qualquer motivo, não forem apreciadas, deverão constar obrigatoriamente da ordem do dia da sessão ordinária imediata, ou em decorrência de sua urgência e ou relevância, em reunião extraordinária.

Art. 7º. Qualquer Conselheiro poderá pedir retificação da ata quando de sua votação, devendo a retificação ser aprovada por maioria simples dos conselheiros presentes.

§ 1º. As retificações constarão da própria ata.



§2º. A ata, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, Secretário Executivo e rubricada pelos demais Conselheiros presentes à sessão.

Art. 8º. Iniciada a ordem do dia, o relator procederá à leitura de seu relatório e proferirá o seu voto fundamentado.

§1º. O presidente abrirá a discussão, concedendo a palavra ao membro do CADES que a solicitar.

§2º. Durante a leitura do relatório e voto do relator, não será permitido aparte.

Art. 9º. Para cada matéria submetida à apreciação do CADES haverá um relator.

Art. 10º. O relator terá o prazo definido pelo presidente do CADES, para apresentar seu voto que deverá ser distribuído aos demais Conselheiros com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão.

Art. 11º. A apreciação de processos constantes na ordem do dia obedecerá a seguinte disposição.

- I – instalação dos trabalhos pela Presidência do Conselho;
- II – discussão e aprovação da ata de reunião anterior;
- III – apresentação do parecer pelo relator;
- IV – discussão de matérias da pauta do dia;
- V – apreciação dos pareceres e deliberações oriundas das Câmaras Técnicas;
- VI – agenda livre para, a critério da Presidência do conselho, serem discutidos ou levados ao conhecimento do Plenário assuntos de interesse geral; e
- VII – encerramento da reunião pela Presidência do Conselho.

§1º. Desde que solicitado por qualquer Conselheiro e aprovado por 2/3 (dois terços) dos membros presentes, poderá ser dispensada a leitura do relatório cuja cópia tenha sido antecipadamente distribuída ao Colegiado, procedendo-se, porém, à leitura da(s) suas(s) conclusão(ões).

§2º. O relator disporá de até vinte minutos para expor seu relatório e voto, tendo ainda dez minutos, prorrogáveis, a juízo do Presidente, por mais três minutos.

§3º. Qualquer conselheiro poderá falar sobre a matéria em discussão durante três minutos, prorrogáveis, a juízo do Presidente, por mais três minutos.

§4º. Após as considerações finais do relator, o Presidente procederá à votação e proclamará o resultado, só admitindo o uso da palavra para o encaminhamento da votação ou invocação de questões de ordem.



§5º. A questão de ordem a que se refere o parágrafo anterior só poderá à votação e proclamará o resultado, só admitindo o uso da palavra para o encaminhamento da votação ou invocação de questões de ordem.

Art. 12º. Um ou mais Conselheiros poderão formular pedido de visita da matéria incluída na ordem do dia.

§1º. Formulado o pedido de visita, a matéria será automaticamente retirada da ordem do dia, ficando a discussão e votação transferidas para a próxima reunião do Colegiado.

§2º. Considerar-se-á intempestivo o pedido de vista formulado após o encerramento da discussão do respectivo processo.

§3º. O plenário decidirá sobre os pedidos de preferência será do membro mais idoso para o mais jovem.

Art. 13º. O plenário decidirá sobre os pedidos de preferência para discussão e votação de qualquer matéria incluída na ordem do dia.

Art. 14º. Os votos dos Conselheiros poderão ser transcritos em ata consignando-se o autor.

Art. 15º. Das reuniões ordinárias, e extraordinárias serão lavradas atas assinadas pelos membros do CADES presentes, distribuídos cópias aos conselheiros e arquivadas por ordem cronológica, ficando sob a responsabilidade da Secretária Executiva.

Art. 16º. O Presidente do CADES poderá convidar técnicos, especialistas e/ou representantes de instituições com a atuação na área ambiental, para participar das reuniões de câmaras técnicas possibilitando aos membros emitir parecer sobre assunto de sua especialidade.

Art. 17º. As deliberações do plenário serão tomadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao Presidente ou seu substituto, na forma deste Regimento, e numeradas cronologicamente.

Art. 18º. As deliberações de competência do CADES, no que couber, serão aprovadas por Resoluções, assinadas pelo Presidente ou seu substituto na forma deste Regimento, e numeradas cronologicamente.

Parágrafo único - As demais decisões serão formalizadas através de pareceres ou enunciados que, aprovados pelo Plenário, serão assinados pelo Presidente ou seu substituto, na forma deste Regimento, e numerados cronologicamente.

Art. 19º. As decisões da Plenária serão formalizadas em Resoluções e outras deliberações, sendo imediatamente publicadas na imprensa oficial do Município ou em jornal local de grande circulação ou afixadas em local de grande acesso público, após cada sessão.

Parágrafo único – Os pareceres ou enunciados serão encaminhados aos interessados, para efeito de orientação na tocante à adoção de medidas que visem à defesa e preservação do meio ambiente.



Art. 20º. O suplente da SEMMAURB poderá, na ausência ou impedimento do seu titular, comparecer e votar nas reuniões do Plenário.

Subseção II Da Presidência E Vice-Presidência

Art. 21º. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo será o Presidente do CADES, sendo substituído na sua ausência pelo vice-presidente eleito.

Parágrafo único – No caso da ausência ou e impedimento simultâneo do presidente e vice-presidente, o secretário executivo assumirá a presidência, ou encaminhará processo de votação que decidirá a presidência por maioria simples dos votos.

Art. 22º. Compete ao Presidente do CADES:

- I** – Presidir as reuniões do Conselho, decidir questões de ordem, apurar e proclamar resultados das votações;
- II** – convocar as reuniões;
- III** – submeter ao plenário matéria para sua apreciação e deliberação;
- IV** – designar relatores e despachar processos;
- V** – subscrever as Resoluções aprovadas pelo CADES;
- VI** – representar o CADES em suas relações com terceiros ou indicar um Conselheiro para esta finalidade;
- VII** – convidar pessoas ou entidades para participarem das reuniões do CADES;
- VIII** – encaminhar aos órgãos do Poder Executivo Municipal e suas Autarquias ou Fundações, informações, informações, pleito, representações, etc, com visitas ao pleno exercício dos poderes do CADES;
- XI** - baixar as normas da política do meio ambiente formuladas e aprovadas pelo Conselho e, bem assim, outras diretrizes de competência do CADES, procedendo sua implementação e fiscalização;
- X** – de ofício, ou por proposta de qualquer membro do Conselho, solicitar a órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e, bem assim, a entidades privadas que se interessem pela política do meio ambiente e equilíbrio privadas que se interessem pela política do meio ambiente e equilíbrio ecológico, o apoio técnico necessário ao exame das matérias a serem discutidas e definidas pelo Plenário, respeitada a competência privativa do CADES;
- XI** – outras atribuições que lhe forem conferidas pelo CADES

Parágrafo único – Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o Relator, no prazo de quinze dias, prorrogáveis por mais quinze, apresentará relatório circunstanciado sobre a matéria objeto de parecer ou decisão, que será submetido à votação do Plenário, na forma do artigo 18 deste Regimento.



Subseção III
Da Secretaria Executiva

Art. 23º. A Secretaria Executiva, será dirigida por um(a) Secretário(a) Executivo(a), Conselheiro(a) ou não, designado pelo Presidente do Conselho.

Parágrafo único – a Secretaria Executiva será composta pelo Secretário Executivo, um Assessor Técnico, e um Assessor Jurídico.

Art. 24º. Os serviços administrativos da Secretaria Executiva serão desenvolvidos com o apoio técnico e operacional de servidores requisitados de órgãos e entidades da Administração Municipal.

Art. 25º. Os documentos enviados ao conselho, bem como os recursos administrativos, serão recebidos, registrados e autuados pela Secretaria Executiva.

Art. 26º. Os documentos de que trata os enviados ao CADES serão complementados com informações referentes ao assunto neles abordados e encaminhados à Presidência do Conselho para exame, se for o caso, pelas Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos.

§ 1º. A Presidência poderá mandar devolver ao interessado documentos recebidos que tratem de assuntos que possam ser solucionados por outro órgão ou entidade da Administração Municipal.

§ 2º. O prazo para a apresentação dos relatórios das Câmaras Técnicas, das Comissões e dos Grupos de Estudos será fixado pela Presidência do Conselho.

Art. 27º. O(a) Secretário(a) Executivo(a) do Conselho deverá comparecer a todas as reuniões do Plenário, incumbindo-lhe secretariar os trabalhos das reuniões.

Art. 28º. São atribuições da Secretaria Executiva

- I** – Representar o CADES no impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, reuniões e eventos;
- II** – assinar as correspondências juntamente com o Presidente;
- III** – preparar, junto com a Presidência, as pautas de reuniões;
- IV** – assessorar a Presidência e o Plenário na organização das matérias submetidas ao CADES para decisão ou parecer;
- V** – receber e encaminhar à Presidência e ao Plenário as matérias submetidas ao CADES;
- VI** – organizar e manter em arquivo toda a documentação de interesse do CADES, inclusive as correspondências recebidas e enviadas;
- VII** – outras atribuições que lhe forem conferidas pela Presidência e pelo Plenário;
- VIII** – fornecer suporte técnico, administrativo e jurídico ao Conselho e ao seu presidente, através de manifestações nos processos administrativos em tramitação no CADES.



CAPÍTULO III DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 29º. Ficam instituídas as seguintes Câmaras Técnicas Permanentes junto ao CADES, tendo como objetivo analisar e relatar ao plenário, processos, planos projetos e atividades, no âmbito dos seguintes assuntos:

- I – saneamento ambiental e resíduos;
- II – educação ambiental;
- III – zoneamento ambiental;
- IV – fiscalização ambiental;
- V – gestão de unidades de conservação e proteção da paisagem.

Sessão I Da Composição

Art. 30º. As Câmaras Técnicas, observando o critério de representação partidária, serão compostas por 4 (quatro) integrantes, a critério do Presidente do CADES.

Art. 31º. As Câmaras Técnicas serão compostas por membros do plenário do CADES, ou por profissionais habilitados cidadãos com reconhecido e experiência no âmbito das atribuições de cada Câmara Técnica, indicados por membros do CADES e designado por seu Presidente do CADES, objetivando atender à diversidade de interesses multidisciplinares de seus componentes.

Art. 32º. As Câmaras Técnicas serão presididas por um de seus integrantes, indicado pelo presidente do CADES ou eleito dentre os membros do Plenário do CADES.

Art. 33º. A substituição de um membro de Câmara Técnica indicado por um membro do Plenário do CADES será feita mediante solicitação do responsável por sua indicação e posterior designação pelo presidente do CADES.

Art. 35º. As Câmaras Técnicas terão as seguintes competências

- I – as Câmaras Técnicas deverão atender às solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Presidente do CADES;
- II – opinar sobre consulta formulada na área de suas especialidades;
- III – submeter à apreciação do plenário, assunto da área de sua atuação que entenderam necessários ou convenientes;
- IV – apreciar os processos que lhe forem submetidos e sobre eles emitir parecer que será objeto de decisão do plenário, promovendo inclusive, as diligências determinadas;
- V – promover a elaboração de estudos, pesquisas e levantamento a serem utilizados nos trabalhos do plenário;

Art. 36º. As competências e características específicas das Câmaras Técnicas Permanentes serão estabelecidas pelo Regimento Interno das Câmaras Técnicas, elaborado pelos integrantes da Plenária do CADES, aprovado por metade mais um de seus membros e editado



por Decreto do Executivo Estadual, sendo o mesmo procedimento previsto para futuras alterações;

Sessão III Do Funcionamento

Art. 37º. O presidente do CADES estabelecerá o prazo de funcionamento de cada Câmara Técnica Especial.

Art. 38º. O Presidente da Câmara Técnica poderá relatar processos ou designar relatores que participarão da votação para decisão de encaminhamentos.

Parágrafo único – em cada Câmara Técnica, o processo já devidamente ordenado e informado, será encaminhado ao relator.

Art. 39º. As Câmaras Técnicas se reunirão com quorum de metade mais um de seus membros.

Parágrafo único – em caso de tomada de decisões de encaminhamento, deverá ser observado o quorum de maioria simples dos mesmos.

Art. 40º. A Câmara Técnica e Fiscalização Ambiental terão seu funcionamento permanente na análise de processos de fiscalização.

Art. 41º. Os Recursos Administrativos e de Apreciação de Assuntos Jurídicos, recebidos e atuados pela plenária e contará com o Assessor Jurídico do CADES na emissão do parecer.

Art. 42º. A Assessoria Jurídica é parte integrante da Secretaria Executiva do CADES e a ela subordinada.

Parágrafo único – A Assessoria Jurídica será composta por 1 (um) único Técnico designado pelo Presidente do CADES, devendo a escolha recair obrigatoriamente em técnico de nível superior, com registro profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Sessão V Da Assessoria Técnica

Art. 43º. A Assessoria Técnica é parte integrante da Secretaria Executiva do CADES e a ela subordinada.

§ 1º. A Assessoria Técnica será composta por 1 (um) único Técnico designado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, devendo a escolha recair obrigatoriamente em técnico especializado na área a Fim.

§ 2º. O Assessor Técnico, quando ausente a qualquer reunião plenária do CADES, terá designado o seu substituto pelo Presidente do CADES.



Art. 44º. Os recursos serão encaminhados a Câmara Técnica de Recursos Administrativos e distribuídos ao Relator pelo Presidente da Câmara mediante sorteio pela Secretaria Executiva, de forma igualitária, tendo por base a relação dos membros do CADES, abrindo-se prazo de 20 dias para a devolução do processo com o respectivo Parecer.

Art. 45º. Os processos de recursos que versem sobre matéria idêntica e interposta pelo mesmo interessado serão distribuídos, por conexão, ao mesmo Relator.

Art. 46º. O relatório elaborado será assinado pelo Conselheiro Relator e sua apresentação será por ele efetuada, ou, quando não for possível, pela Secretária Executiva.

Art. 47º. O Conselheiro titular ou suplente representante do órgão municipal não poderá ser Relator ou votar em processo de recursos interposto de decisão da mesma Entidade que representa.

Parágrafo único – O mesmo critério se aplica a entidade a quem forem delegadas competências de fiscalização e atuação, nos processos e elas concernentes.

Art. 48º. A intimação da decisão do Conselho ao recorrente, após a publicação do acórdão no Diário Oficial do Município, será efetuada pela Secretaria Executiva.

Art. 49º. Transitada em julgado a decisão, será o processo baixado a SEMMAURB pela Secretaria Executiva para dar cumprimento à decisão do Conselho.

Art. 50º. O Presidente decidirá sobre o encaminhamento, em diligência, dos processos de recurso aos órgãos e entidades, a pedido do Conselheiro Relator.

Parágrafo único – A diligência interrompe o prazo fixado para a apresentação do relatório pelo tempo que transcorrer.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 51º. O desempenho das funções de representante do CADES não será remunerado, sendo considerado serviço público relevante.

Art. 52º. Os Órgãos e Entidades do Sistema Municipal de Meio Ambiente, quando solicitadas pelo presidente do CADES, deverão prestar as informações necessárias à execução das atribuições dos Conselhos.

Art. 53º. Os recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao funcionamento do COMMAM serão providos por doação orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



Art. 54º. Os atos do CADES são de domínio público, ficando sua eficácia condicionada à publicidade administrativa, a ser realizada de forma resumida no Diário Oficial do Município de Itaboraí ou veículo de comunicação de grande circulação local.

Art. 55º. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão solucionados pela Presidência do Conselho, ouvido o Plenário.

Itaboraí, 29 de março de 2019.


Sra. Paloma Martins Mendonça
Presidente do CADES

